

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2845/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นาย อติศักดิ์ ขาวพลับ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 335 (8)

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จ. ไม่เคยรู้จักผู้เสียหายและจำเลยมาก่อน ทุกครั้งที่ จ. ได้พบเห็นจำเลยก็ได้บอกกล่าวยืนยันตลอดมาว่า จำเลยเป็นคนร้ายลักกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหาย จ. กับจำเลยไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะเบิกความใส่ร้ายจำเลยโดยปราศจากมูลความจริง จ. เห็นการกระทำของจำเลยหลายครั้งหลายหนรวมทั้งที่มีอาภักปิริยาเป็นพินัย ซึ่งเชื่อว่าจดจำจำเลยได้แม่นยำไม่ผิดพลาด พยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลและน้ำหนักให้รับฟัง คำเบิกความของพยานโจทก์ระหว่างตัวผู้เสียหายกับ จ. ที่เบิกความแตกต่างกันไปบ้าง ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในส่วนที่เป็นสิ่งประกอบเล็กน้อย แต่มิใช่เรื่องอันเป็นข้อสำคัญเกี่ยวกับการบ่งบอกหรือบ่งชี้ถึงลักษณะอาการของจำเลยโดยตรงหรือขัดกันระหว่างประจักษ์พยานโจทก์สองปากที่รู้เห็นรูปลักษณะหรือวิธีการกระทำผิดของจำเลยที่แตกต่างกันหรือขัดกัน จึงไม่ถือเป็นข้อพิรุธอันน่าสงสัยและไม่ทำให้น้ำหนักของพยานหลักฐานโจทก์ที่รับฟังได้ต้องลดน้อยลง

โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่ซึ่งนักศึกษาหรือประชาชนอื่นใดผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยอันมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้เป็นที่ซึ่งอยู่ภายในบริเวณรั้วของมหาวิทยาลัย แต่เป็นบริเวณนอกอาคารเรียนหรือนอกสถานที่ตั้งอันเป็นที่ปฏิบัติงานของราชการหรือข้าราชการตามปกติ การกระทำของ

จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) คงมีความผิดตาม
มาตรา 334

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) และ
ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 900 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(8) วรรคหนึ่ง จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 900 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่าจำเลย
เป็นคนร้ายลักทรัพย์รายนี้หรือไม่ โจทก์มีประจักษ์พยาน 1 ปาก คือนางสาวจิราพร
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร
ตรงกันข้ามกับโต๊ะอาหารที่วางกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายโดยห่างกันประมาณ 1
เมตร เบิกความว่า ครั้นผู้เสียหายวางกระเป๋าสตางค์ลงในเครื่องเขียนและโทรศัพท์มือถือไว้ที่
โต๊ะอาหารแล้ว ก็ได้เดินเข้าห้องน้ำ จำเลยเดินเข้ามาในโรงอาหารและเดินกลับออกไป
ไปแล้วเดินกลับเข้ามาอีกและตรงไปที่โต๊ะอาหารซึ่งกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายวางอยู่
จำเลยรูดซิปกระเป๋าสตางค์ลงในเครื่องเขียนออก หยิบเอากระเป๋าสตางค์แล้วรีบเดินออกไป

จากโรงอาหารทันที นางสาวจิราพรเห็นจำเลยมีท่าทางแปลก ๆ จึงเดินตามออกไปดู เห็นจำเลยรีบขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไป นางสาวจิราพรขอให้ผู้เสียหายออกจากห้องน้ำและสอบถามว่าใช้ให้ใครมาหยิบกระเป๋าสตางค์ไปหรือไม่ ผู้เสียหายตอบว่าไม่เคยพร้อมกับเปิดกระเป๋าใส่เครื่องเขียนออกดูพบว่ากระเป๋าสตางค์หายไป หลังจากนั้นผู้เสียหายและนางสาวจิราพรแจ้งให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทราบ อาจารย์ได้วิทย์แจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าประตูสกัดจับชายที่ขึ้นรถจักรยานยนต์ แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าประตูแจ้งกลับมาว่า ชายรูปร่างลักษณะตามที่นางสาวจิราพรบอกได้ขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปก่อนแล้ว ไม่อาจสกัดจับได้ทัน ซึ่งนางสาวจิราพรเบิกความได้ละเอียดลออเป็นลำดับรวมทั้งรูปร่างลักษณะของคนร้ายหรือจำเลยที่แจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางออกสกัดจับแต่ไม่สามารถสกัดจับได้ทัน โดยที่นางสาวจิราพรไม่เคยรู้จักผู้เสียหายและจำเลยมาก่อน นอกจากจะเห็นว่าผู้เสียหายเป็นนักศึกษารุ่นน้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันจึงช่วยดำเนินการให้ด้วยความเป็นห่วงในฐานะนักศึกษารุ่นพี่อันควรเอื้ออาทรแก่กัน คำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวจึงมีเหตุผลน่าเชื่อถือ อีกทั้งผู้เสียหายก็ได้เบิกความยืนยันว่า เมื่อผู้เสียหายออกจากห้องน้ำมาที่โต๊ะอาหาร นางสาวจิราพรก็ได้มาสอบถามว่าได้ให้คนมาหยิบกระเป๋าสตางค์ไปหรือไม่ ผู้เสียหายตอบว่าไม่มีและเดินไปดูกระเป๋าใส่เครื่องเขียนที่วางไว้บนโต๊ะอาหารพบว่ากระเป๋าสตางค์หายไปอันเป็นการแสดงให้เห็นว่า พอผู้เสียหายออกมาจากห้องน้ำ ยังไปไม่ถึงโต๊ะอาหารและไม่ทราบว่ากระเป๋าสตางค์ได้หายไป นางสาวจิราพรก็ได้รีบร้อนเข้ามาสอบถามผู้เสียหายทันที กรณีนี้เชื่อว่านางสาวจิราพรประจักษ์พยานโจทก์ต้องได้รู้เห็นการกระทำอันน่าสงสัยของจำเลยจริง จึงได้มีจิตใจจดจ่อและห่วงใยรีบไปสอบถามผู้เสียหายเช่นนั้น และต่อแต่นั้นมาทุกครั้งที่นางสาวจิราพรได้พบเห็นจำเลยก็ได้บอกกล่าวยืนยันตลอดมาว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหาย ทั้ง ๆ ที่นางสาวจิราพรกับจำเลยก็ไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะเบิกความใส่ร้ายจำเลยโดย

ปราศจากมูลความจริง ประกอบกับเหตุเกิดในเวลากลางวันนางสาวจิราพรได้เห็น การกระทำของจำเลยหลายครั้งหลายหน รวมทั้งที่มีโอกาสปฏิกิริยาเป็นพิรุณซึ่งเชื่อว่า จดจำจำเลยได้แม่นยำไม่ผิดพลาด พยานหลักฐานโจทก์นับว่ามีเหตุผลและน้ำหนักให้ รับฟัง ส่วนคำเบิกความของพยานโจทก์ระหว่างตัวผู้เสียหายกับนางสาวจิราพรที่เบิก ความแตกต่างกันไปบ้างว่า ผู้เสียหายมาคนเดียวหรือมากับนางสาวปรายด้วยนั้น ถือ ได้ว่าเป็นข้อแตกต่างในส่วนที่เป็นสิ่งประกอบเล็กน้อย ซึ่งพยานอาจจะเข้าใจสับสน กันไปได้ แต่มิใช่เรื่องอันเป็นข้อสำคัญเกี่ยวกับการบ่งบอกหรือบ่งชี้ถึงลักษณะ อาการของจำเลยโดยตรงหรือขัดกันระหว่างประจักษ์พยานโจทก์สองปากที่รู้เห็นรูป ลักษณะหรือวิธีการกระทำผิดของจำเลยที่แตกต่างกันหรือขัดกัน จึงไม่ถือเป็นข้อมี พิรุณอันน่าสงสัยและไม่ทำให้น้ำหนักของพยานหลักฐานโจทก์ที่รับฟังได้ต้องลดน้อย ลงแต่อย่างใด ทั้งพยานจำเลยที่นำสืบอ้างฐานที่อยู่ ความก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เคย ให้การไว้เช่นนี้ในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน และแม้จะมีนางสาวศศิธร แก้วภูมิแห่ มาเบิกความสนับสนุนคำเบิกความของจำเลยแต่นางสาวศศิธรก็เป็นคนรักของจำเลย เอง กรณีนับว่ามีน้ำหนักน้อยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ พฤติการณ์เชื่อได้ ว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ของผู้เสียหายรายนี้จริง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ที่ให้ยกฟ้องจึงยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง สำหรับปัญหาที่ว่าจำเลยได้ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 335(8) หรือไม่นั้น เห็นว่า แม้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่ ซึ่งนักศึกษาหรือประชาชนอื่นใด ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยอันมีความ ชอบธรรมที่จะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้นั้นเป็นที่ซึ่งอยู่ภายในบริเวณรั้วของ มหาวิทยาลัย แต่ก็ยังเป็นบริเวณนอกอาคารเรียนหรือนอกสถานที่ตั้งอันเป็นที่ปฏิบัติ งานของราชการหรือข้าราชการตามปกติการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตาม บทบัญญัติดังกล่าว คงมีความผิดเพียงตามมาตรา 334 ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลย ในความผิดฐานนี้ได้"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ให้
จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 900 บาท แก่ผู้เสียหาย

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-สมชัย เกษขุมพล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>